

한 국 관 광 공 사 감 사

징계 · 시정 · 주의 요구 및 통보 · 통보(시정완료)

감 사 명 : 해외지사 자금집행 특정감사

제 목 : 해외지사 자금집행 업무 부당 처리

관계부서 : □□팀, ○○지사

내 용

△△팀 A는 2016. 3. 1.부터 2019. 5. 14.까지 ○○지사에서 금전출납 업무를 포함한 회계업무를 담당하였으며, ○○지사 근무기간 동안 주재국 학교에 취학한 자녀 2명에 대한 교육비를 지원받았다.

▼▼ B는 2017. 5. 1.부터 2020. 8. 14.까지 ○○지사 지사장의 직위에서 회계업무를 관리하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

가. 주재원 자녀교육비 지급 관련

「해외주재원 자녀교육비 지급요령」(이하 “교육비 지급요령”이라 한다) 제3조 및 제4조에 따르면 자녀교육비 지원대상은 주재원의 자녀 중 주재국의 유치원·초·중·고등학교 과정에 취학 중인 자로 하며, 지원대상 교육비는 해당 주재원의 자녀가 재학 중인 학교에서 발행한 학비 납입영수증 또는 납입고지서에 명기된 학비로, 수업료와 학교운영지원비를 합산한 금액이라고 되어 있다.

그리고 위 같은 요령 제5조에 의하면 교육비는 자녀 1인당 월평균 미화 600달러를 초과할 수 없고, 미화 600달러를 초과하는 경우에는 사장의 사전 승인

을 받아 초과액의 65%까지 지급할 수 있으며, 제6조에 따르면 주재원은 당해 분기 교육비 청구서 또는 납부영수증 사본을 첨부하여 분기별 주재비 배정 요청 시 반영 신청하여야 하고, 제7조에 의하면 교육비는 신청에 의하여 지급되며, 교육비 납부영수증 원본으로 정산하도록 되어 있다.

또한 「주재원 자녀교육비 지원 지침」(이하 “교육비 지원 지침”이라 한다) 제3조 및 제4조에 따르면 교육비는 월납, 분기납을 원칙으로 하고, 세부내역서가 명기된 청구서에 의거 신청¹⁾하며, 교육비 납부영수증 원본을 첨부하여 정산하도록 되어 있다.

그리고 위 지침 제9조에 의하면 교육비 신청 시 전보 등 불가피한 경우 외에는 이전 신청기간과 중복신청을 금지하고 있고, 제10조에 의하면 불법 또는 부당하게 학비를 지원받은 경우에는 즉시 환수 조치를 하도록 되어 있다.

한편, 위 지침 제12조에 지원대상 교육비는 외국인대상 영어특별 교육비, 실험실습비 등 수업료와 학교운영지원비 등이며, 등록금, 입학금, 급식비, 교통비, 교재비, 특별활동비, 기부금 등은 지급대상에서 제외하도록 되어 있다.

따라서 주재원은 세부내역서가 명기된 청구서에 의하여 교육비를 신청하여야 하고, 교육비 납부영수증 원본으로 정산하여야 하며, 지원대상이 아닌 급식비, 교재비 등의 비용은 지급받아서 아니 된다.

나. 주재원 자녀교육비 지출 및 정산 관련

「해외지사 관리지침」(이하 “관리지침”이라 한다) 제21조 제3항에 의하면 금전출납 담당자는 지사경비 집행의 이중확인을 위하여 지사장의 사전 승인을 받은 후 지사

1) 주재원은 교육비 신청 시 <교육비 지급신청서>(교육비 지원 지침 [별표 1] 양식)를 작성하여, 지사장의 서명을 받아야 하는데, 지급신청 절차는 현재 공사 내부 마케팅시스템인 TMS(관광마케팅시스템)를 통하여 처리(해당 주재원이 TMS 상으로 교육비를 신청하고 지사장이 승인하면 본사에 신청이 됨)하고 있음

경비를 집행하여야 하는데 단, 주재국의 여건상 지사장의 사전승인이 어려울 경우, 지사장은 지사경비 집행의 이중확인을 위한 별도의 절차를 마련하도록 규정하고 있다.

그리고 위 관리지침 제24조에 의하면 지사경비의 영수증은 수표 결제 시 수표 사본, 카드결제 시 카드부본, 계좌이체 시 은행발행 계좌이체 영수증 또는 자동화기기 발행 영수증 및 기타 현금 지급 시 영수증 정본에 의거 처리하도록 되어 있으며, 같은 지침 제25조 제1항에 따라 집행한 지사경비는 분기 집행 내역서, 집행항목별 지출명세서 및 증빙서 등을 포함한 구비 서류를 첨부하여 분기별 지출 및 정산보고서를 작성, 분기 종료 후 15일 이내에 본사에 도착 시켜야 한다.

「해외조직망 회계업무요령」(이하 “회계요령”이라 한다) 제12조에도 지사경비는 분기별로 정산함을 원칙으로 하고 있고, 분기별 집행한 지사경비는 사장이 정하는 구비서류를 첨부하여 분기종료 후 15일 이내 또는 매분기별 사장이 지정한 기일 이내에 본사에 도착시키도록 되어 있다.

따라서 해외지사의 경비는 지사장의 사전승인 또는 이중 확인 절차를 거쳐 지출하여야 하고, 지출된 경비는 규정상 인정되는 영수증과 구비서류를 가지고 분기별로 정산하여야 한다.

한편, 회계요령 제14조에 따르면 해외지사는 각종 거래를 발생원칙에 따라 장부에 기록 유지하여야 하며, 「공기업·준정부기관 회계사무규칙」(이하 “회계사무규칙”이라 한다) 제4조에도 공기업 준정부기관의 경영 활동에서 발생하는 경제적 거래 등은 발생한 시점을 기준으로 복식부기 방식으로 회계 처리하여야 한다고 되어 있다.

다. 회계업무 책임 관련

공사 「회계규정시행세칙」 제2조 제2항 및 관련 [별표 2]에 의하면 회계관계 직원의 범위에 해외지사장과 담당²⁾ 및 팀원이 포함되어 있다.

그리고 회계요령 제3조에 따르면 해외지사의 회계업무는 지사장 책임 하에 집행하도록 되어 있고, 같은 요령 제4조에 지사장은 금전출납 담당자를 별도로 지정해야 하고, 금전출납 담당자는 선량한 관리자로서 책임을 다하여야 하며, 고의 또는 과실을 막론하고 금전출납의 사고에 대한 책임을 지도록 되어 있다.

따라서 지사장 B와 금전출납담당자인 팀원 A는 ○○지사 주재기간 동안 회계관계직원으로서 금전출납의 사고에 대한 책임이 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

A의 ○○지사 주재기간 동안 자녀교육비 집행 내역은 [별표]와 같고, 이를 점검한 결과 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

가. 자녀교육비 무단 출금

A는 2017. 12. 21. 지사장의 승인이 필요한 자녀교육비 지급 신청절차와 본사의 지원 승인 없이 “자녀교육비 A 18년도 1월 자녀교육비 지원”이라는 지출 건명으로 ○○지사 계좌에서 USD 8,440.88를 자신의 개인계좌로 이체하였다.

위 이체한 자금 USD 8,440.88는 A의 자녀 2명이 재학 중인 학교에 2018. 1. 15.까지 납입해야하는 ‘2018년 2월 ~ 4월’ 기간에 해당하는 교육비로, A는 사후에라도 위 경비의 지급승인 절차를 거쳐야 했으나 그러하지 아니하였다.

2) 「회계규정시행세칙」 [별표 1]에서 규정하는 부문별(수입, 지출, 지출 원인행위, 계약, 전도금 취급, 유가증권, 자산) 회계담당을 말함

그리고 이후 위 경비와 같은 ‘2018년 2월 ~ 4월’ 기간의 자녀교육비 USD 8,440.88에 대한 지원을 2018. 3. 2. 본사에 신청하여 2018. 3. 6. 본사(□□팀)로부터 승인을 받은 후 2018. 3. 26. 자신의 개인계좌로 이체하였다.

결과적으로 A는 ‘2018년 2월 ~ 4월’ 기간에 해당하는 자녀교육비 USD 8,440.88를 2017. 12. 21. 및 2018. 3. 2. 두 차례(중복) 지원 받았다.³⁾

이후에도 마찬가지로 A는 위 이체한 자금을 사용하여 신청내역(2018년 2월 ~ 4월 기간에 대한 자녀교육비 신청)과는 다르게 ‘2018년 5월 ~ 7월’ 기간에 해당하는 교육비로 2018. 3. 29. 학교에 납입을 한 후 해당기간의 자녀교육비 지급을 2018. 5. 8. 본사에 신청하여 2018. 5. 10. USD 8,440.88의 지원을 승인받은 후 같은 날 본인 개인계좌로 이체하였고, 그 중 일부인 USD 6,000⁴⁾를 ‘2018-2019년 학기’의 학교운영지원비(Placement Fee)로 2018. 5. 17. 납입하였다.

그리고 위 기 납입한 학교운영지원비를 포함하여 ‘2018년 8월 ~ 10월’ 기간에 해당하는 자녀교육비의 지급을 2018. 6. 6. 본사에 신청하여 2018. 6. 8. USD 12,719.38의 지원을 승인받은 후 2018. 7. 13. 본인 계좌로 이체하였고, 2018. 9. 4. 해당기간의 교육비로 학교에 납입하였다.

이와 같이 A는 ‘2018년 2월 ~ 4월’, ‘2018년 5월 ~ 7월’, ‘2018년 8월 ~ 10월’ 3차례 기간의 자녀교육비에 대해 USD 8,440.88를 초과하여 부당하게 수령하여 개인적인 용도로 사용하였다.⁵⁾

3) A는 감사실과의 문답에서 “2017. 12. 21. 지출 받아 2018. 1. 16. 학교에 납부하였습니다”라고 하였고, 2018. 3. 2. 본사에 신청한 2018년 2월 ~ 4월 기간의 자녀교육비가 2017. 12. 21. 출금한 자녀교육비와 동일한 기간의 교육비라고 진술하였음

4) 2018-2019 학기의 학교운영지원비(Placement Fee)로 납입(자녀 2명 각 USD 3,000의 합계금액임)

5) A는 해당금액의 사용처에 대한 증거자료를 제출하고 있지 않고 있어 실제로 어디에 사용하였는지 알 수 없고, A의 주장과 같이 자녀교육비로 납입되었다 하더라도 이는 A 개인이 부담해야 하는 교육비를 회사의 공금을 사용하여 납입한 것이므로 회사의 공금을 사적으로 사용한 것임. 또한, A는 감사실과의 문답에서 “주재기간 마지막에는 ○○ 계좌에 잔액이 거의 없었던 것으로 생각합니다”라고 진술함

한편, A는 이번 감사기간 중 위의 USD 8,440.88 원금을 2021. 4. 2. 공사(○○지사 현지계좌)에 반납하였고,⁶⁾ 이틀 뒤인 2021. 4. 4. 이자 USD 832.27⁷⁾를 공사에 임의로 환입하였다.⁸⁾

나. 지원제외 대상 자녀교육비 부담 지급

공사는 교육비 지급요령 제4조와 교육비 지원 지침 제12조에 의거 주재원에게 수업료와 학교운영지원비 등의 자녀교육비를 지원하고 있으며, 급식비, 교재비 등은 지급대상에서 제외되도록 하고 있다.

이와 관련하여 A가 자녀 2명이 다녔던 학교에 발송한 이메일과 감사실에 제출한 답변서에 의하면, A는 학교에 부가가치세가 제외된 인보이스의 제공을 요청하면서 급식비(Food)와 문구비(Stationery)의 세부내역을 요청⁹⁾하는 등 회사 규정상 급식비와 문구비는 지원대상이 아니라는 사실을 알고 있었다.¹⁰⁾

또한 학교의 교육비 안내문에는 과거 학교운영지원비(Placement Fee)와 분할납입 교육비(Installment)만 확인할 수 있었으나, ‘2018-2019 학기’부터는 수업료(Tuition)와 급식비(Food), 문구비(Stationery) 금액을 구분하여 명기하고 있다.

따라서 A는 기존 자녀교육비(‘2015-2016 학기’, ‘2016-2017 학기’, ‘2017-2018 학기’)의 경우 교육비의 명세를 알 수 없어 지원 대상 금액을 구분할 수 없었다고

6) A는 감사실과의 문답에서 “제 돈이 아닌 것을 하루라도 가지고 있는 것이 너무 괴로워 임의적으로 ○○지사의 계좌로 원금과 법정이자율을 합한 금액을 환입처리 하였습니다”라고 진술함

7) A는 감사실과의 문답에서 “제가 인터넷으로 찾아본 결과 법정이자율이 3%라고 나와서 원금을 송금한 이후 이자는 4월 4일에 송금을 완료 하였습니다”라고 답변함

8) A가 계산한 이자내역: USD 831.14[1,198일(2017. 12. 21. ~ 2021. 4. 2.) × 연이율 3%] + USD 1.13(추가 송금액)

9) “as well invoice need to show how much food and stationery fee”(A가 학교에 보낸 이메일, 2018. 5. 3.)

10) A는 답변서에서 “매년 학비집행 시 공사 규정 상 지원 불가 항목을 문의하였고 18/19년도에도 인보이스를 요청하면서 예년과 같이 급식비와 문구비에 대한 문의를 하였습니다”라고 답변함

하더라도¹¹⁾ ‘2018-2019 학기’부터는 규정 상 지원대상이 아닌 급식비와 문구비에 해당하는 금액을 제외하여 자녀교육비의 지급을 신청해야 했다.

그러나 A는 교육비 총액을 자녀교육비로 신청하였고, 공사는 신청금액에 급식비와 문구비가 포함되어있다는 사실을 파악하지 못한 채 A가 신청한 자녀교육비 금액을 그대로 승인하였다.

그 결과 A는 [표]와 같이 공사로부터 정상적으로 지원받을 경우와 비교하여 ‘2018-2019 학기’의 자녀교육비 USD 2,262.56를 부당하게 초과하여 지급받았다.

[표] 급식비·문구비를 제외한 자녀교육비 재계산 내역(2018-2019 학기)

(단위: USD)

자녀명	교육비 총액 ¹⁾	지원 대상기간 ²⁾ 의 교육비 (A)	지원 대상기간 ²⁾ 의 급식비·문구비 (B)	급식비·문구비를 제외한 지원대상 교육비 (A-B)	지원승인 금액(a)	재계산금액 ³⁾ (b)	과지금액 (a-b)
C	26,259.60	22,383.00	1,740.38	20,642.62	16,648.96	15,517.70	1,131.26
D	26,259.60	22,383.00	1,740.38	20,642.62	16,648.96	15,517.70	1,131.26
합계							2,262.56

주 1: A 귀임(2019.5.15.) 이후 자녀가 재학하여 자비로 납입한 교육비 포함

주 2: 교육비 총액 중 지원대상 기간(2018년 8월 ~ 2019년 5월, 10개월) 기준 계산

주 3: 급식비·문구비 제외 지원대상 교육비(A-B)에 대하여 ‘월 USD 600 + USD 600 초과액의 65%’를 계산

자료: 학교 제출자료 재구성

다. 출금한 자녀교육비를 일정기간 개인계좌에 보관

11) 학교 담당자는 2021. 4. 21. 이메일을 통하여 교육비에 급식비와 문구비가 포함된 것은 맞으나 A의 기존 자녀교육비에서 급식비와 문구비의 정확한 금액은 알 수 없고, 교육비 가운데 수업료의 비율은 2018-2019 학기와 유사하므로 해당 비율을 계산하여 기존 학기의 급식비와 문구비를 추정할 수 있을 것이라고 답변함[“The food and stationary has always been included in the tuition payments, but for the first 3 years their distribution was not needed therefore not given; the proportion of them within tuition total must be similar to the last year(★★ tuition and Fees / 2018-2019) if you wish to make an approximate prediction”]

회계사무규칙 제4조와 회계요령 제14조에 따라 해외지사는 각종 거래를 발생 원칙에 따라 회계 처리하여야 한다.

따라서 자녀교육비의 경우 주재원이 학교에 교육비를 납입하는 지출원인행위가 발생하는 시점에 제한적으로 지원되어야 하고, 학교 납입금액에 상응하는 경비만 지급되어야 하며, 본인이 부담해야 하는 경비 또는 학교에 납입되지 않은 교육비가 있다면 지체 없이 회사에 반납하여야 할 것이다.

그런데 [별표] “A의 자녀교육비 집행내역”과 같이 A는 2017. 5. 15. 출금한 자녀교육비 합계 USD 12,340.88 중 학교운영지원비에 해당하는 USD 6,000만 출금 당일 학교에 납입하였고, 잔액인 USD 6,340.88은 출금일로부터 88일이 지난 2017. 8. 28. ‘2017년 8월 ~ 10월’ 기간에 대한 교육비로 학교에 납입하였다.

또한 2018. 7. 13. 출금한 자녀교육비 합계 USD 12,719.38 중 학교운영지원비(Placement Fee)에 해당하는 USD 6,000은 출금일 전인 2018. 5. 17. 납입을 완료한 상태였고,¹²⁾ 차액인 USD 6,719.38의 경우에도 출금일로부터 53일이 지난 2018. 9. 4. ‘2018년 8월 ~ 10월’ 기간에 대한 교육비로 학교에 납입하였다.

위와 같이 A는 출금한 자녀교육비 중 전부 또는 일부를 학교에 납입하지 않은 채 각각 88일, 53일 동안 자신의 개인계좌에 보관하는 등 회계질서를 문란케 하였다.

라. 부적격 서류에 의한 자녀교육비 신청

주재원은 교육비 지급요령 제6조와 교육비 지원 지침 제3조에 따라 세부 내역서가 명기된 청구서에 의거하여 자녀교육비를 신청하여야 하나, A는

12) 2018. 5. 10. 출금한 ‘2018년 5월~7월’ 기간에 대한 교육비 USD 8,440.88를 사용하여 납입한 것으로 추정됨

주재기간 동안 학교에서 발행한 청구서(Invoice, 이하 “인보이스”라 한다)가 아닌 납입계획서(Payment plan)를 사용하여 자녀교육비의 지급을 신청하였다.¹³⁾

그런데 납입계획서는 학교운영지원비와 교육비(수업료, 급식비, 문구비 등)의 균등 분할금액 및 납입기한이 기재된 것으로 인보이스와는 다른 양식의 서류이다.

이에 대해 A는 납입계획서가 인보이스라고 주장하고 있는데, 학교 담당자는 A의 주장과는 달리 납입계획서와 인보이스는 다른 서류라고 설명하고 있다.¹⁴⁾

그리고 A는 학교로부터 정식 인보이스를 받을 수 없었다고 주장하나, 학교 담당자는 인보이스를 항상 발행해 왔고, 자동화 시스템이 도입된 2016년부터는 학교에 등록된 학부모의 이메일로 7~8월을 제외한 매월 말 인보이스가 자동적으로 발송된다고 설명하였다.¹⁵⁾ 실제로 학교가 A에게 제공한 자녀교육비 납입 증명자료¹⁶⁾에는 2016. 10. 31.부터 인보이스가 발행된 것으로 되어있고, 자동화 시스템에 의해 발행된 e-인보이스(e-invoice)에 A의 개인 이메일 주소로 발송된 내역이 기재되어있다.

13) 최초로 신청한 2015-2016년 학기에는 납부영수증에 의하여 자녀교육비의 지급을 신청함

14) 감사실이 보낸 A의 납입계획서 견본에 대하여 학교 담당자는 2021. 4. 12. 이메일을 통하여 인보이스가 아니라고 답변함(“This is a Payment Plan, not an invoice, these two things need to be separated from each other. At ★★, invoices and payment plans differ in details and attached you may find the school’s payment policy where you can see the difference between the two.”)

15) 감사실의 인보이스 발행여부를 묻는 질문에 대하여 학교 담당자는 2021. 4. 9. 이메일에서 인보이스를 항상 발행해왔고, 2016년부터는 자동화 시스템에 의해 자동 발송되고 있다고 답변함(“We have been publishing invoices for the education services provided to our students at all times, to pay our taxes to the government without any delay, but there has been a period where the receipt provision was made manually, that might be what your staff was trying to explain to you. I checked with my Accounting Office to find out about the exact date when we switched from manual issuing to automation and learnt that from 2016 onwards we are able to provide anyone with previous invoices from our e-archive”)

또한, 2021. 4. 12. 이메일에 인보이스 자동화 시스템에 대해 설명해 줌[“The annual school fee is divided into ten equal amounts (from September to June) and the e-invoices are issued automatically by the ORACLE program after each completed month and sent to the assigned parent’s email address at the end of each month”]

16) 본사(□□팀)의 요구에 의해 A는 이메일을 통하여 학교에 자녀교육비 납입증명자료를 요청하였고, 2021. 3. 9. 학교로부터 학교의 공식 서명이 기재된 납입 증명자료(Payment Details, e-invoice 등)를 이메일로 제공받아 본사에 제출함

따라서 A의 위와 같은 주장은 감사실이 학교 측에 확인한 정보 또는 사실관계와 다른 것으로 판단되며, A는 자녀교육비 신청 시 규정에서 정한 적격서류인 인보이스를 학교 측으로부터 발행받거나 발행받을 수 있었음에도 불구하고 부적격 서류(납입계획서)를 사용한 것이다.

마. 지사경비 집행의 이중확인 절차 미이행

주재원은 자녀교육비의 지원을 신청할 때 교육비 지원 지침 [별표 1]의 <교육비 지급신청서>를 작성하여 지사장의 확인 서명(승인)을 받고¹⁷⁾ 본사로부터 지원 승인을 받은 후 경비 집행이 가능하다.

그러나 A는 2017. 12. 21. “A 18년도 1월 자녀교육비 지원”이라는 지출 건명으로 USD 8,440.88를 지출할 당시 위와 같은 승인 절차를 거치지 않았다.

그리고 당시 ○○지사는 관리지침 제21조 제3항에 따른 지사경비 집행의 이중확인을 위한 별도의 절차가 마련되지 않았기에 A는 자녀교육비 집행의 이중확인 절차로서 지사장의 사전승인을 받아야 했음에도 이를 지키지 않았고, 위의 USD 8,440.88를 부당하게 출금하였다.

바. 정산업무 부적정

주재원은 회계요령과 관리지침, 교육비 지원지침에 따라 자녀교육비의 증빙자료로 해당 교육기관(학교)의 교육비 청구서 및 납부영수증 원본을 첨부하여 지사 정산서류에 편철하여 보관하여야 하고, 분기별로 정산보고서와 함께 위 증빙자료를 본사에 제출해야 한다.

17) 실제로 <교육비 지급신청서>를 작성하여 본사에 제출하는 것이 아니라 공사 TMS 상에 동 양식에 따라 내용을 기재하여 신청하게 되면 지사장이 이를 확인 후 승인하는 절차를 거치게 되어 있음

그런데 A는 ○○지사 주재원으로 근무하는 동안 교육비로 지출한 총 13건¹⁸⁾ 중 납부영수증을 1회(2016년 2/4분기), 학교로 이체한 은행이체내역서(2019년 2/4분기)를 교육비 납부의 증빙자료로 1회 첨부하였을 뿐, 그 외에는 인보이스와 납부영수증 원본을 첨부하지 아니한 채 정산을 실행하였고, 증빙자료가 구비되지 않은 정산보고서를 본사에 제출하였다.

한편 해외지사는 분기별 정산보고서를 검토하고 본사에 보고 시 <주재비 정산서 체크리스트>에 따라 경비지출원칙에 의한 집행여부, 적격 증빙서류 구비 여부 등을 정산담당자와 지사장이 각각 검토를 완료한 후 서명하여 최종적으로 본사에 정산서류를 제출하고 있다.

그러나 A가 2017. 12. 21. 부당하게 출금한 USD 8,440.88의 정산서류는 기존에 구비해오던 서류(지사-개인계좌 이체내역, 자녀교육비 지급신청서, 납입계획서)와 다르게 자녀 2명 중 1명에 대한 자녀교육비 지급신청서만 첨부되어 있었다.

또한 위 지출 건이 포함된 2017년 4/4분기 주재비 정산서 체크리스트에는 지사장인 B의 서명이 누락되어 있었다.

위와 같이 정산업무 담당자인 A는 적격증빙서류에 의거하여 정산을 수행하지 아니하였고, 책임자인 B는 제대로 정산서류를 검토하지 않는 등 규정을 위반하여 정산업무를 부적정하게 처리한 결과, 금전출납 사고의 발생을 초래하였다.

관련부서(관련자) 의견 및 검토결과

1. A의 주장 및 판단

18) 자녀 2명에 대한 교육비 지출을 1건으로 하여 ○○지사 계좌에서 개인계좌로 이체한 회계장부 상 지출발생횟수 기준(2017.12.21. 무단 출금 건 제외)

A는 행정업무가 미흡했던 점에 대해서는 인정을 하고 반성하고 있다고 답변하면서도 감사결과에 대해 이견을 제시하였고 이에 대해 검토한 결과는 다음과 같다.

가. 자녀교육비 무단 출금 건의 경우

A는 2017년 말 본사(□□팀)로부터 해외지사 운영비 잔여예산을 추가 집행해달라는 비정식 요청을 받게 되었고, 이에 협조하기 위하여 자녀교육비 예산을 추가 배정 신청하여 지사장과 본사의 승인을 득하였으나, TMS 지급신청과 승인 결재 과정이 위의 예산배정 신청·승인과 동일한 전산 처리 과정으로 되어 있어 이를 혼동한 나머지 지사장 보고로만 갈음하여 별도 전산 결재 없이 자금을 집행하였다고 주장하면서 무단 출금을 한 것이 아니고 일부 절차가 누락된 것이지 본사와 지사장의 사전 승인을 받은 처리였다고 주장하고 있다.

또한, 이후 지급을 신청하여 지원받은 ‘2018년 2~4월’ 기간에 대한 교육비는 위의 TMS 지급신청 누락으로 인하여 시스템에 지원받은 기록이 없어 사후 승인을 받는 것도 어려웠고, 2017. 12. 21. 교육비 지출 과정에 대한 실수를 인지하지 못하고 본인이 자녀 학자금을 수령하지 않은 것으로 착각하여 2018년 3월 USD 8,440.88를 추가 집행하게 되었다고 주장하였다.

아울러, 위 금액을 개인적인 용도로 사용했다는 지적에 대해서는 원금 그대로 자녀의 학교로 지급되었을 뿐 해당 금원이 본인 계좌에 섞여 자녀 학비 외 다른 곳에 집행된 바 없고, 본인의 입장에서 교육비가 중복 지급 신청되었다는 사실을 인지하고 있지 않았고 규정과 다르게 중복 신청하고자 하는 의사가 없었기 때문에

위 금원을 지급받은 후 교육비로 학교에 지급한 행위를 개인적인 용도로 사용하였다고 보기 어렵다고 주장하였다.

그러나 (1) 예산배정 승인과 자녀교육비의 지급승인은 동일한 TMS에서 이루어지나 처리하는 메뉴와 방법이 달라 명확하게 구분이 된다는 점, (2) 본사(□□팀)는 사전·사후승인 모두 없었다고 진술하고 있어 사전 승인을 받아 처리하였다는 A의 주장은 자의적인 해석일 뿐이라는 점, (3) A는 과거 지사 근무경력을 포함하여 지출행위 발생 당시인 2017. 12. 21. 기준으로 4년 넘게 해외지사의 회계담당자의 지위에 있었던 점, (4) 일반적으로 고액(USD 8,440.88, 당시 해외지사 배정환율 기준으로 한화 약 948만 원 상당)의 금액이 개인계좌에 입금되었다면 이를 인지하지 못할 가능성이 낮은 점, (5) 위 금원이 개인계좌에 혼용되어 자녀 교육비 외 다른 곳에 집행된 바가 없다는 주장을 확인하기 위하여 감사실은 A에게 금융계좌 거래내역의 제출을 요청하였으나 거부하고 있어 실제 사용처를 알 수 없다는 점, (6) 설령 위 금원을 자녀교육비로 납입하였다고 하더라도 이는 개인이 부담해야하는 교육비이므로 개인적인 목적으로 사용된 것이라는 점, (7) TMS 지급신청 누락으로 인하여 시스템에 표기가 되어있지 않더라도 학교에 ‘2018년 5~7월’ 기간의 교육비를 납입해야 한다는 사실을 인지하고 있으면서 공사에는 기 납입한 ‘2018년 2~4월’ 기간의 교육비로 지급 신청을 하였다는 점을 고려할 때 A의 위와 같은 주장은 인정하기 어렵다.

나. 지원제외 대상 자녀교육비 부담 지급 건의 경우

A는 답변서에서 매년 학교에 급식비와 문구비 비용에 대해 문의하였으나 학교로부터 별도 책정된 비용이 없다는 회신을 받았고, 2018. 5. 3. 학교에 보낸

이메일에서도 위 사항을 명확하게 하기 위해 학비 집행 시 공사 규정 상 지원 불가항목을 문의하였다고 말하면서, 위 이메일에 대하여 학교는 2018-2019년도의 ‘Payment Policy’와 ‘Tuition and Fees’ 자료를 보내왔으나, (본인은) 붙임 파일을 확인하지 않았고 학교 안내문에 급식비와 문구비 항목이 새로 생긴 것을 인지하지 못하고 자녀교육비의 지급을 신청하였다고 답변하였다.

아울러, A는 학교에서 보내온 납입계획서¹⁹⁾에 식비와 문구류 항목이 제외되어 있지 않아 자녀교육비 청구 시 이를 제외하지 못하였고, 본인이 해당 금액을 임의로 계산할 방법도 없었다고 의견을 덧붙였다.

그러나 (1) A의 위와 같은 주장은 답변서의 붙임자료로 제출한 “감사결과 검토자료에 대한 의견”의 내용과 상이²⁰⁾하기 때문에 진술이 일관되지 않아 신뢰하기 어려운 점, (2) 2018-2019 학기의 교육비 안내문은 이전 학기의 안내문과 명확하게 양식이 달라졌고 급식비와 문구비를 눈에 띄게 구분하여 안내하고 있는 점, (3) 교육비 안내문은 학년별 교육비용과 분할 납부금액, 학교운영경비(Placement fee) 납입기한 등을 안내하는 중요한 서류로서 일반적으로 학부모가 안내문의 내용을 인지하지 못할 리가 없다는 점, (4) 2018. 5. 3. 학교에 보낸 이메일에서 사용한 문구(food and stationery fee)와 2018-2019 학기의 교육비 안내문에 명기된 급식비(Food), 문구비(Stationery)의 단어가 정확히 일치하고 있어 안내문의 내용을 인지하고 위 이메일을 보냈을 것으로 보이는 점²¹⁾, (5) 본인이 임의로 계산할

19) A는 답변서에서 납입계획서(Payment plan)를 “개별적인 인보이스”라고 표현함

20) 답변서에서는 2018-2019년 교육비 안내문에 급식비와 문구비가 명기된 사실을 인지하지 못하였다고 답변하였으나, 답변서의 붙임자료에서는 “2018년도에 또 다시 인보이스를 요청하면서 정확하게 식비 등이 표현되어 지원받으면 안 되는 부분에 대한 금액을 명확하게 알기 위해 (각주 17) ‘As well invoice need to show how much food and stationery fee’ 식비와 문구류 비용이 얼마인지 인보이스에서 나타나야 한다고 물었기에 관련 내용이 별도로 책정될 경우 지원금에서 제외코자 요청한 것이지, …(후략)”라고 소명의견을 제시함

21) 학교의 문서 중 관련 용어가 사용된 것으로는 「Payment Policy」에 기재된 ‘Cooked lunch, morning and

방법이 없었다면 본사와 협의하여 해결했어야 하나 규정 준수의지가 미약했던 것으로 판단되는 점을 고려할 때 A의 위와 같은 주장은 인정하기 어렵다.

다. 출금한 자녀교육비를 일정기간 개인계좌에 보관한 건의 경우

A는 회계 규정상 교육비를 납입하는 지출원인행위가 발생하는 시점에 교육비를 지원한다는 것은 원인 행위가 발생한다면 지출할 수 있다는 의미라며, 모든 원인 행위가 발생하였거나 발생하는 것이 확실하다면 이를 근거로 지출될 수 있고, 그 금원이 지출되었다면 그것으로 정당한 지출이 되는 것이라고 답변하면서 또한 학자금 지원금 수령 후 지출기한에 대한 규정은 존재하지 않기 때문에 이를 회계규정 문란행위라고 규정하는 것은 지나친 처사라고 주장하고 있다.

그러나 (1) 회계장부 상 거래처는 학교가 아닌 A이며, 지출원인행위는 A의 교육비 납입 행위이므로 그 행위가 실제 발생하지 않았거나, 일부 금액만 지출되었음에도 불구하고 자녀교육비가 지출처리된 것은 회계요령과 회계사무 규칙에서 규정하고 있는 발생원칙에 위배된 것이 명백한 점, (2) 해당 금원이 개인 계좌에 혼용되어 상당기간 동안 개인적인 용도로 사용(유용)되었을 가능성을 배제할 수 없는 점, (3) 당시 ○○의 경우 중앙은행 기준금리가 높은 수준으로²²⁾

afternoon snack', 'Usage of Textbooks', 'Yearbook', 'Co-curricular activities during the school day', '1 Physical Education uniform' 또는 「Admission Contract Terms」에 기재된 'other expenses(for supplementary courses, food, transportation, accommodation)'이 있으며, 문구비(stationery)라는 단어는 2018-2019 학기 안내문부터 사용되기 시작함

22) A의 개인계좌 보관기간 관련 ○○ 중앙은행의 기준금리

구분	출금일자	납입일자 ^{주)}	○○ 중앙은행 기준금리(단위 : %)						
			'17.5.	'17.6.	'17.7.	'17.8.	'18.7.	'18.8.	'18.9.
88일 지연	2017.5.15.	2017.5.15., 2017.8.28.	8.00	8.00	8.00	8.00	-	-	-
53일 지연	2018.7.13.	2018.9.4.	-	-	-	-	17.75	17.75	24.00

주: 출금한 금원을 사용하여 학교에 자녀교육비로 납입한 일자임(지급 신청한 학기와 일치여부는 무관)

자료: 한국은행 경제통계시스템(<http://ecos.bok.or.kr/>) 자료 재구성

공사로부터 지원받은 자녀교육비를 곧바로 학교에 납부하지 아니하고 자신의 개인계좌에 일정기간 동안 보유하였기에²³⁾ 그에 따라 이자수익이 발생할 수밖에 없다는 점을 고려할 때 A의 위와 같은 주장은 인정하기 어렵다.

라. 부적격 서류에 의한 자녀교육비 신청 건의 경우

A는 매년 학교에 영수증을 달라고 요청하였으나 학교에서는 납입계획서를 인보이스로 사용하면 된다고 이야기하여 납입계획서를 인보이스로 인식하고 있었고, 학교 측의 설명을 근거로 하여 납입계획서는 자녀교육비 신청을 위한 적격 서류라는 취지로 주장²⁴⁾하고 있다.

그러나 (1) 규정 상 자녀교육비는 청구서(인보이스)에 의거 신청하도록 되어있는 점, (2) A의 주장과 상반되게 학교는 항상 인보이스를 발행해왔고, 인보이스와 납입계획서가 다른 서류라고 답변하였다는 점, (3) 학교의 자료에는 2016. 10. 31. 부터 인보이스가 발행된 것으로 되어있고, e-인보이스에 A의 개인 이메일 주소로 발송된 내역이 기재되어 있다는 점을 고려할 때 A의 위와 같은 주장은 인정하기 어렵다.

마. 지사경비 집행의 이중확인 절차 미이행 건의 경우

A는 2017. 12. 21. 무단 출금한 USD 8,440.88에 대하여 예산배정 승인은 지사장의 보고와 승인을 모두 득하였으나 지급승인 과정에서 전산 결제 없이 지사장 구두보고로만 갈음하여 자금을 집행하였다고 주장하고 있다.

23) A는 감사실과의 문답에서 해당 자녀교육비를 늦게 납부한 사실을 인정하였음

24) A 답변서 내용 : “Payment Plan은 제가 직접 작성하는 것이 아니고 학교 회계부서에서 제공하는 지출에 대한 서류이며 학교에서도 Invoice와 Payment Plan의 금액은 동일하다고 이야기하고 있고, 인보이스와 Payment Plan은 학비 지출에 있어 같이 쓰이고 있기 때문에 부적격 증빙이라는 감사실의 주장은 사실과 다릅니다”

그러나 (1) B는 당시 상황을 기억하지 못하고 있는 점, (2) 이유를 막론하고 규정에서 정한 승인절차를 준수하지 못한 점, (3) 당시 ○○지사는 지사경비 집행의 이중확인을 위한 별도의 절차가 마련되어 있지 않았던 점을 고려할 때 A의 위와 같은 업무처리는 정당하다고 할 수 없다.

바. 정산업무 부적정 건의 경우

A는 2017. 12. 21. 무단 출금한 자녀교육비가 포함된 2017년 4/4분기 정산업무에 대하여 별도 TMS 승인절차 누락으로 자금을 집행하게 되어 교육비 지원금 지출에 대한 인식을 못하여 납부영수증 조차 누락하였고, 해당서류 주재비 표지에 지사장의 확인 서명이 누락된 부분은 현재까지 어떠한 사유로 누락되었는지 기억나지 않는다고 답변하면서, 단일 건의 주재비 항목 표지에 지사장 서명이 없다 하더라도 금번 비용 집행에 대해 알고 있다고 보는 것이 합리적일 것이라고 주장하고 있다.

그리고 학교로부터 인보이스와 납부영수증 발행을 받는 것이 어려워 ○○의 현지사정 상 학교 측으로부터 규정에 가장 근접한 영수증빙 서류를 받아 정산 하려고 노력하였으며, ○○ 주재 타 기관에서도 학비 관련 유사한 상황이었음을 고려해달라는 의견을 제시하였다.

그러나 (1) 학교는 학부모의 요청이 있으면 인보이스와 납부영수증을 항상 발급해왔다고 설명하고 있어 A의 주장과 사실관계가 다른 점, (2) 실제로 학교는 A의 교육비 납입증명자료 제공 등의 사후 요청에 대하여 관련 자료를 제공하고 있고, 감사실의 요청에 대해서도 협조적으로 자료를 제출해주고 있다는 점, (3) A는 위 무단 출금 건 외에도 자녀교육비 신청 및 정산에 대한 제반 절차를 이행하지 않는

등 공사 규정을 위반한 점²⁵⁾, (4) 당시 책임자였던 B는 위 2017년 4/4분기 정산업무, 특히 체크리스트에 서명하지 않은 사실에 대해 기억하지 못하고 있고, A의 자녀교육비 지급·정산이 정상적으로 처리되었을 거라 생각하고 있는 등 문제의식이 없어 회계업무 관리가 미흡했던 것으로 판단되는 점을 고려할 때 A의 위와 같은 주장은 인정하기 어렵다.

2. B의 주장 및 판단

B는 감사결과에 대해 이견이 없고, 원인 여하를 떠나 금전출납 사고가 발생한 점에 대해 잘못을 인정한다고 답변하였다.

3. 본사(□□팀)의 의견

□□팀은 감사결과에 대해 이견은 없고, 향후 자녀교육비 관련 규정을 개정하고, 신청·정산 절차를 개선하여 해외지사 주재원의 자녀교육비 집행에 대한 내부통제를 강화하겠다고 답변하는 한편, 정산서 전수 검토 등 철저한 관리를 위해서는 담당 인력의 충원이 필요하다는 의견을 제시하였다.

징계요구 양정

1. A의 경우

해외지사 경비를 무단 출금하여 사적으로 사용하고, 지원불가 경비를 부당하게 지급받았으며, 회계원칙에 위배된 지출행위로 회계질서를 문란하게 하는 한편, 자녀교육비 관련 제반 규정을 준수하지 못한 A의 행위는 「취업규칙」 제5조 제1항

25) 총 13건의 자녀교육비 지출 건 가운데 정산서에 납부영수증을 첨부한 것은 단 1회(2016년 2/4분기)에 불과하고, 인보이스에 의거하여 자녀교육비 지급을 신청한 적은 한 번도 없음

및 「임직원행동강령규정」 제8조, 「해외조직망 회계업무요령」 제4조 제2항에 위배된 것으로 「징계규정」 제3조 제3호, 제4호, 및 제6호의 징계사유²⁶⁾에 해당한다.

2. B의 경우

B는 ○○지사의 회계업무 책임자로서 지사 경비 집행의 이중확인 절차를 이행하지 않았고, 정산업무를 부적정하게 수행하는 등 지사 회계 업무의 관리·감독을 철저히 하지 못하여 금전출납의 사고에 대한 책임이 있다.

이러한 B의 행위는 「취업규칙」 제5조 제1항 및 「임직원행동 강령규정」 제8조에 위배된 것으로 「징계규정」 제3조 제3호 및 제4호의 징계사유에 해당하나, 「징계규정」 제19조 제1항에 따른 징계시효(3년)가 완성되었다.²⁷⁾

그러나 징계시효가 완성되었다고 하더라도 금전출납 사고에 대한 책임의 정도를 고려할 때 주의 처분을 함이 상당하다고 판단된다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은

① 해외지사 자금 집행업무를 부당하게 처리한 관련자를 「징계규정」에 따라 징계조치(중징계) 하시고,**(징계)**

② 해외지사 자금 집행업무를 제대로 관리·감독하지 못하였으나 징계시효가 완성된 관련자에게는 주의를 촉구하시기 바라며,**(주의)**

③ 규정 상 지원제외 대상이나 부당하게 지급된 자녀교육비 USD 2,262.56를 관련자로부터 환수하며,**(시정)**

26) 「징계규정」 제19조 제1항 단서에 따라 A의 행위는 공금의 횡령 및 유용에 해당하여 징계사유의 시효가 5년임

27) A의 자녀교육비 무단출금 행위일자는 2017. 12. 21.이고 2017년 4분기 정산 완료일자(검토 완료일)인 2018. 1. 2. 기준으로 할 때 징계시효는 2021. 1. 2.에 완성되었음

④ 위 감사결과 지적내용에 대하여 관련자는 무단 출금한 자녀교육비 USD 8,440.88를 공사에 반환하여 시정이 완료되었으나, 그 내용을 통보하오니 회계처리 등 관련 업무에 참고하며,[통보(시정완료)]

⑤ 해외지사 자녀교육비 관련 규정 및 신청·정산 절차 개선, 본사의 해외조직망 관리인력 충원 등 해외지사 자금 집행에 대한 내부통제 강화방안을 마련하여 이행해주시기 바랍니다.(통보)

[별표]

A의 자녀교육비 집행내역(2016년 3월 ~ 2019년 5월)

(단위: USD)

학기	자녀	학교 납입일	교육기간	지급신청일, 승인일	예금장 지출일	자녀교육비 납입액	지원 승인 금액(A)	예금장 출금액(B)	차액 (B-A)			
2015- 2016	C	'16.01.21.	'16.03.~ '16.07.	'16.04.18., '16.04.29.	'16.05.02.	1,995.00	0 ¹⁾	17,547.91	0			
	D					1,995.00	0 ¹⁾					
	C	'16.02.22.				9,893.01	8,777.21					
	D					9,883.00	8,770.70					
2015-2016 학기 소계						23,766.01	17,547.91	17,547.91	0			
2016- 2017	C	'16.10.18.	'16.08.~ '16.10.	'16.10.01., '16.10.14.	'16.10.18.	8,422.50	6,104.63	12,209.26	0			
	D					8,422.50	6,104.63					
	C	'16.12.13.	'16.11.~ '17.01.	'16.11.14., '16.11.20.	'16.12.01.	5,422.50	4,154.63	8,309.26	0			
	D					5,422.50	4,154.63					
	C	'16.12.02.	'17.02.~ '17.04.	'16.12.05., '16.12.08.	'16.12.09.	5,422.50	4,154.63	8,309.26	0			
	D					5,422.50	4,154.63					
	C	'17.04.13.	'17.05.~ '17.07.	'17.04.04., '17.04.10.	'17.04.11.	5,422.50	4,154.63	8,309.26	0			
	D					5,422.50	4,154.63					
2016-2017 학기 소계						49,380.00	37,137.04	37,137.04	0			
2017- 2018	C	'17.05.15.	'17.08.~ '17.10.	'17.04.28., '17.05.15.	'17.05.15.	3,000.00	0 ¹⁾	6,000.00	0			
	D					3,000.00	0 ¹⁾					
	C	'17.08.28.				'17.11.~ '18.01.	'17.09.25., '17.09.28.	'17.10.20.	5,625.00	6,236.25	6,340.88	0
	D								5,422.50	6,104.63		
	C	'18.01.16.	-	미신청	'17.12.21.	5,625.00	4,286.25	8,440.88	0			
	D					5,422.50	4,154.63					
	-					5,625.00	4,286.25	8,440.88	8,440.88			
	C		'18.02.~ '18.04.	'18.03.02., '18.03.06.	'18.03.26.	5,625.00	4,286.25	8,440.88	0			
	D					5,422.50	4,154.63					
	C	'18.03.29.	'18.05.~ '18.07.	'18.05.08., '18.05.10.	'18.05.10.	5,625.00	4,286.25	8,440.88	0			
	D					5,422.50	4,154.63					
2017-2018 학기 소계						50,190.00	37,663.52	46,104.40	8,440.88			
2018- 2019	C	'18.05.17.	'18.08.~ '18.10.	'18.06.06., '18.06.08.	'18.07.13.	3,000.00	0 ¹⁾	12,719.38	0			
	D					3,000.00	0 ¹⁾					
	C	'18.09.04.				'18.11.~ '19.02. ²⁾	'18.09.18., '18.09.19.			'18.10.12.	5,814.90	6,359.69
	D										5,814.90	6,359.69
	C	'18.10.23.	'19.03.~ '19.05. ³⁾	'19.01.16., '19.01.23.	'19.02.08.	7,753.20	5,879.58	11,759.16	0			
	D					7,753.20	5,879.58					
	C	'19.01.24.				5,814.90	4,409.69	8,819.38	0			
	D					5,814.90	4,409.69					
2018-2019 학기 소계						44,766.00	33,297.92	33,297.92	0			
총계						168,102.01	125,646.39	134,087.27	8,440.88			

주 1 : 수업료와 함께 지급 신청된 학교운영경비 등으로 지원승인금액은 합산 기준으로 수업료에 반영 · 표기함

2 : 당초 주재기간(2019년 2월까지)을 고려하여 4개월 지원

3 : 귀임일자 변경(2019.5.15. 귀임)에 따라 3개월 지원

자료 : □□팀 및 학교 제출자료 재구성